Declaratio quod ecclesiastici regni Castel- lae ieneanlur conlribiiere rjahcUae seu silae imposilae prò praestandis super- addilionalibus serviliis regi calhoUco oblatis a regni s Casiellae praediclis, iuxla declaralionem in ullimis comi- tiis {actam, praelcrquam qnoad ea, quae prò usibus propriis consumuntur; et prorogano sexennii ad aliud Irien- ninni, intra quod lamen, si tota sum- ma congesta fuerit, eo ipso gratia ex- piret '.

Gharissimo in Christo fillio nostro Philippe Hìspaniarum regi catholico Clemens Papa Vili. diarissime in Christo fili noster, salutem et apostolicam benedictiouem. · Latin

CCCLXV.

Declaratio quod ecclesiastici regni Castel- lae ieneanlur conlribiiere rjahcUae seu

silae imposilae prò praestandis super- addilionalibus serviliis regi calhoUco

oblatis a regni s Casiellae praediclis,

iuxla declaralionem in ullimis comi- tiis {actam, praelcrquam qnoad ea,

quae prò usibus propriis consumuntur;

et prorogano sexennii ad aliud Irien- ninni, intra quod lamen, si tota sum- ma congesta fuerit, eo ipso gratia ex- piret '.

Gharissimo in Christo fillio nostro Philippe

Hìspaniarum regi catholico

Clemens Papa Vili.

diarissime in Christo fili noster, salutem

et apostolicam benedictiouem.

comuia re^ni Castellao snbsi- ^mm sexennaie fhilippo regi obmicraui.

S 1 . Alias, cum accepissemus regna tuae coronae Casiellae in comitns seu curiis, ... lune novissime habilis, animadverlenles . . .. maiestalem tuam prò calholicae religio- nis defensione, et obedienliae S. R. E. conservalione in luis ac exteris dilionibus et regnis, gravissimis quotidie sumplibus urgeri, ila ut aerariis clarae memoriae Pliilippi II Hispaniarum regis calholici geniloris lui, ac tuis fere consumptis, tu illos, nisi aliquo subsidio a tuis subdilis .subleveris , ulterius ferre non posses: propterea quaedam superadditionalia ' servitia sive subsidia ad sexennium du- ratura super vino et alio in praediclis regnis colligendis et consumendis prae- slare libenter oblulisse;

.nii><iobeccie- "^J""" ci'- mens permistt.

§ 2. Nos proplerea eorumdem regno- rum et subdilolum luorum in raaiesla- tem tuam volunlalem et devolionem ,' et quod alacri animo proprias facullates et substanlias prò calholicae religionis con- servalione conlerre proposuissent, lune summopere commendanl^s, luaeque in piaemissis alteslalioni, ut parerai, fideni adhibentes, prò faciliori servitiorum seu subsidiorum huiusmodi praestatione, illa per ecclesiasticas eliam personas coadiu- vanda esse censuimus.

b™ ^^^h-rTÌt' j|^™ (io"c«u* J,™p°,'"™'"^

§ 3. Ac proplerea molu proprio, ac de aposlolicae poleslalis plenitudine, omnes et singulas ecclesiasticas personas, lam saecularesquam cuiusvis, eliam exemptiet

1 Ex Regesj. in Secret. Brev.

2 Erronee edit. Main. habet superadditionali (n. T.).

Ab. e. 1604 CLEMENS Vili PP. 155 An.C. 1604

aposlolicae Sedi immediate subiecli, Ordi- nis regulares (necnon monasteria ulrius- que sexus conventus, collegia et ecclesia- rum capitala eorumdem regnorum), et in eisdem regnis commorantes et consisten- tes , ad conferendum et contribuendum proportionabililer, proni laici, in diclissu- peradditionalibus servitiis seu subsidiis, et ad solvendum gabellam seu sitam eorum occasione super vino et eleo in praediclis regnis colligendis et consumendis impo- nendam, seu forsan impositam, ad instar laicorum, durante diclo sexennio, et non ultra, teneri et obligalos existere voluimus atque mandavimus, et, quatenus opus es- set, opporlunis iuris et facli remediis, etiam per exactores diclorum superaddi- lionalium servitiorum seu suhsidiorum, aul eorum occasione imponendae seu iin- positae gabellae sivc sitae huiusmodi, ad lui libitum conslituendos et removendos, cogi et compelli posse concessimus, proul in nostris desupor in ibrmà Brevis sub datum die xxiii ianuarii mdci ponlificatus nostri anno nono '.

Ea<Jem conii- tia dicium veo- tigal ad carnes Mleadi pclie- raot

§ 4. Et deinde per nos pariter accepto quod in comitiis seu curiis eorumdem tuorum regnorum, lune proxime celebra- tis, consideralum fuerat superaddilionalia servitia seu subsidia supradicta libi ad sexennium oblata, el, ut praeferlui', prae- standa (quae in lolum ad

decem et odo decies cenlena millia aureorum nummorum ascendere debebant, el ex quibus Iria decies cenlena millia simililer nummorum aureorum quolannis praeslanda erunt ex gabella seu sita super vino et oleo in praediclis regnis colligendis et consumendis imposilA) sine magno et excessivo populorum gravamine coiligi non possel", el proplerea, prò minori eorumdem po- pulorum detrimento, plurimura expedire ut huiusmodi gabella seu sita ad carnes in eisdem regnis vendendas exlenderetur, ila lamen ut proplerea summa praedicla nullo modo crescerei, et ipsa gabella seu sila super vinoni oleo imposita cum effectu non augerelur , el ex istis tribus rerum speciebus tota summa praedicla lanlummodo congereretur , ideoque de huiusmodi exlensione gabellae seu silae ad carnes faciendà in ter eos mature re- solulum i'ueral; et quia haec gabellae seu sitae ad tcrtiam carnium speciem prae- diclam extensio summam nullo modo augebat, atque ab ipsis etiam ccclesia- slicis facilius solvi et ferri poterai;

Approbavitoe mùos el sub oa- demiege «de siasticus coin piebondiruiun

§ 5. Nos, maieslali tuae ampliorem eraliam lacere volenles, molu, scienlià et „ , . . , poteslatis plenitudine similibus, omnes et singulas eeclesiaslicas personas, lam saeculares quam cuiusvis, etiam exempli et Aposlolicae Sedi immediate subiecli, Ordinis regulares (necnon monasleria u- Iriusque sexus , convenlus , collegia ac eeclesiarum capilula regnorum praedictorum), et in eisdem regnis commoran- tes et consistenles, prò contribulione per eos, ut in aliis supradiclis lilleris conces- seramus, proportionabililer, proul laici, in diclis superaddilionalibus serviliis seu subsidiis faciendà, ad solvendum gabellam seu sitam huiusmodi, a vino et oleo prae- falis ad carnes etiam, ut pracferlur, ex- tendendam, ita lainen ul nec summa prae- dicla augerelur, nec lempus sexennii iani currenlis protraherelur, aeque ac laicos teneri et obligalos esse voluimus et sla- tuimus et ordinavimus, el, quatenus opus essel, opporlunis iuris el facli remediis, etiam per exaclores diclorum superaddi- lionalium servitiorum seu suhsidiorum, et gabellarum seu sitarum eorum occa- sione, ut pracferlur, imposilarum, ad tui libitum conslituendos et removendos, co- gi et compelli posse concessimus:

1 Subintell. contínctur ; porro praedictae lit- lerae in Bullario non sunt (li. T.)-

2 Aplius furiasse legeretur posse, quam pos- se! (R. T.).

Ila umen iit ŏTJnMru'siooj! ruimir"""""^"°"

| 6. Se(], PC aliqua laicis in ecclesia- slicos iurisdiclio seu facullas illos com- pellendi concessa censeretur, deciaravi- niiis noslrac intcniionis fuisse ci esse ul exaclores praedicti ecclesiaslicos recusan- Ics, non per se ipsos ait alios saecula- l'es minislros, sed adliibilà Ordinarioiiim loconim aiiclorilalc , el corani eisdcm Ordinariis (quihiis dislricle praecipiendo mandavimus ut conlra rccusantes eccle- siaslicos el regiilares , eliam exemplos nobisque et Aposlolicae Sedi immediate subiectos , ad qiiamciimqne simplicem eorumdem exactoriim requisitionem, cxe- qmitive, quacumque appellationc remota, auctoritate nostra procedercnt) compel- lere valerent et deberent, prout in aliis sub datum xi augusti muchi, ponlificatus nostri anno xii in simili forma Brevis ex- pedilis lilleris plenius conlinelur'.

Modnm i:.ihei-

§ 7. Cum autcm, sicut maieslalis luae nomme HODis Huncr exposilum iuit , in

sexcnnii tempii! prorogari pclit rex.

, . ,. . /.. ' .. .

ultimo dictis comitiis seu curiis, in qui- l)us gabella seu sita praedicla prius super vino et oleo imposita ad carnes exlcnsa fuerat, ex co quod islae rerum species sint valde universales prò divitibus et pauperibus, ad effectum ut onines minus gravarentur , declaratum fuerit ut in praedictà gabella seu sita vini et olei con- Iribuere deberent non soluin ementes et vendentes, sed ii eliam qui illa percipe- rent ex propriis terrenis, aul ex allictibus, aut emerent in uvis aut olivis, seu colligerent prò decimis, aut eliam dono acci- perent, vel alias ex quovis alio reddilu et introilu baberent et consumerent in pro- priis domibus, el prò eorum et familia- rum suaruni usibus, et simililer quod non solum de vino, sed eliam de musto, aquato et aceto intelligeretur, et ullerius quod eadem gabella seu sila usque ad integram exationem diclae summae de- cem et odo decies cenlenorum millium nummorum aureorum durare deberet;et, quia praediclae declaialiones in nostris lilleris praediclis exprcsse non fuerunt, ideo maieslas tua cupiat, ad tollendam omnem dubilandi occasionem, id per nos declarari, ac eliam tempus dicti sexen- uii extendi et prorogari :

,„^„"l;l"l[t'- j]^'^ i'^']‚g"|"""""

I 8. Nos votis tuis, quantum cum Do- mino possiimus, annuere volenles, ac singularumlillerarum praediclarum teno- res praesenlibus, ac si ad verbum inserti forent, prò expressis habentes, tuis in hac parie supplicationibus inclinali, ha- rum serie decernimus el declaramus ec- clesiaslicas personas saeculares et regulares, ac monasteria, convenlus, collegia et capitula supradicla, ad solvendum ga- bellam seu silam praedictam, iuxia decla- lalionem supradiclam quoad rerum spe- cies, non tamen quoad eas, quas' prò eorum propriis et familiarum suarum usibus consumunt (ila ut prò illorum et suarum familiarum usibus supradictis sint omnino immunes et exempti), ad instar laicorum, in omnibus et per omnia, iuxla seriem et tenorem ullimodiclarum litterarum, quoad reliqua de caetero teneri, ac perinde in futurum cogi et com- pelli posse , ac si in eisdem litteris de huiusmodi declaralione specialis

mentio babila fuisset.

Tempus «-

I 9. Praelerea lempus dicti sexennii ad aliud lriennium,afineipsius sexennii com- pulandum, quo tantum durante, si prae- dictà summa decem et odo decies cen- lenorum millium nummorum aureorum congesta non fuerit, adhuc gabellas seu silas huiusmodi persolvere leneantur; sed si ante lapsum dicti triennii huiusmodi summa congesta fuerit, ab huiusmodi

(I) Lillerae huiusmodi ad praesentcm toniuin speclassenl, sed eas edere non adhuc potuimus quia in edit. Main. non reperiuutur (n. t.).

1 Edit. Main. tiabet eas^ quae... consumunt; al vel legendum eas, quas, aut ea, quae, aut eas, quae... consumuntìir (R. t.).

i

j

An. C. 1604 CLEMENS Vili PP. 157 An. C. 160i

sohuione liberi sinl eo ipso, ahsque alia deciaratione cJesiiperfaciendà, auclorilale et tenore j^raediclis, e\londiiniis el pio- rogamus.

R(!cn..iniEs a locurum Oidi- nariis cr.nii.eiii maniìat.

| IO.- Voliimus aiilem et carumdem pi'aesentium tenore decernimiis, ut exa- . ctores diclae gabellae seu silae non per ., 1 11 se ipsos, seu per alios ministros saecula- res, sed adhibiìà locornm .Ordinarionim ecclcsiaslicorum auclorilate ' compellere valeanl: quihus loconini Ordinariis dis- tricle praecipiendo mandamns, ut contra ecclesiaslicos recusantes, eliam regulares et exemptos nohisque el aposlolicae Sedi immediate suhieitos, et ad exequutioncs contra ipsos, ad quamciunque simplicem eorumdem cxequuiorum reqiiisilionem, quacumque appellatione remota , auctoritate nostra procedant.

Contraria iiì.i.

§ 1 1 • Non ohstanlibus omnibus illis, quae in singulis litteris praefalis voluimus non obslare, caeferisque conlrariis qui- buseumque.

Datum P.oinae apud S. Peirum sub an- nulo Piscatoris die xvii decembris mdciv pontificatus noslii anno xiii.

Dat. die 17 decembris 1G04, ponlif. an. xiii.

1 Forsan Irgcinliiin : udhihilà loconnn Ordinavioi'um auctorilale ecclesiaslicos compelìerc valeant Ir. t.).

Source. Open the source witness. 1867 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-11, 1867-turin-bullarium-volume-11-latin. Source-derived reading-order LF lines 25077-25434; 25499-25501. Exact scan leaf bounds 192-195; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:45:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.